

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º

2008.50.51.000239-6

REQUERENTE:

JOSÉ LUIZ ALBANI

REQUERIDO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ORIGEM:

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

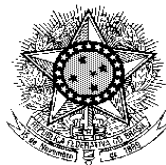
**JUIZ FEDERAL JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO
COSTA**

I – RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por José Luiz Albani contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que deu provimento ao Recurso do INSS, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial. A ementa do acórdão encontra-se assim redigida:

“PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO PECUNIÁRIA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E PROVIDO”.

Para demonstrar a divergência, suscitou como paradigmas os seguintes acórdãos: STJ, AR 200100108377, Terceira Seção, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 05/02/2009; STJ, RESP 200201700250, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/10/2007; STJ, AGRESP 200302343497, Quinta Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 05/02/2007; STJ, RESP 200400163911, Quinta Turma, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 28/06/2004, Súmula 18 da TNU; TNU, PEDILEF 200570950042821, Relatora Juíza Federal Daniele Maranhão, DJ 26/06/2006; TNU, PEDILEF 200335007132220, Relator Juiz Federal Francisco Barros Dias, DJ 17/09/2004.



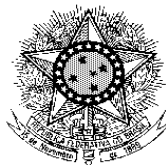
PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Sustenta o Requerente que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que deve ser contado, como tempo de serviço, o período de trabalho prestado na condição de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal o recebimento de remuneração indireta.

O incidente foi admitido na origem (f. 92).

É o relatório.

JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA
Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

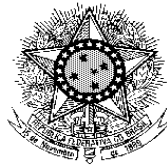
II - VOTO

Inicialmente, observo que o Pedido de Uniformização foi apresentado tempestivamente, dentro do prazo de 10 dias.

As hipóteses de cabimento do pedido de uniformização de jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais, encontram-se disciplinadas pelo art. 14 da Lei n. 10.259, de 2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. (Cf. TNU, PEDILEF 200571950189548, Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, 24/05/2011.)

Há que se analisar, inicialmente, se configurada a divergência, de maneira a autorizar o conhecimento do presente Pedido de Uniformização.

Enquanto os paradigmas apresentados reconhecem o tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, o acórdão recorrido, diferentemente, assevera que *"... a mera hospedagem e alimentação que o aluno de escola técnica recebia (e algumas escolas públicas até o hoje fornecem) em decorrência do regime de internato não se confunde com o conceito de remuneração. Não há como admitir – como o fazem as decisões acima transcritas, trabalho de menor aprendiz que seja remunerado apenas com alimentação e*



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

habitação. (...). Assim, a remuneração de que se cogita para fins de determinação de relação previdenciária não consiste na alimentação ou hospedagem decorrentes do regime de internato, mas sim, em efetiva remuneração em dinheiro com recursos provenientes dos cofres da União ou dos que contratarem encomendas".

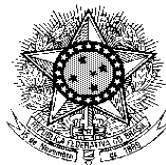
Configurada, pois, a divergência, conheço do incidente e passo ao exame do mérito.

Os acórdãos do STJ trazidos como paradigma, bem como a Súmula n. 18 da TNU estabelecem que, caso comprovada a remuneração, ainda que de forma indireta, deve ser computado o tempo de serviço de aluno-aprendiz para fins previdenciários.

Diante da clara divergência configurada neste caso, cumpre ressaltar que a certidão de f. 16/17 demonstra que a Escola Agrotécnica Federal de Alegre no Espírito Santo forneceu ao Autor, no período de 22/02/1965 a 13/12/1969, alimentação, calçados, vestuário, atendimento médico/odontológico e pousada, à custa do Orçamento da União, o que evidencia contraprestação/remuneração indireta.

Nos termos da Súmula n. 18 desta Turma Nacional de Uniformização:

"Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária".



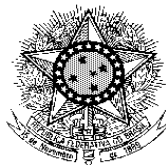
PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Ante o exposto, voto pelo **conhecimento** e **provimento** do Incidente de Uniformização para reformar o acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, reconhecendo, para fins previdenciários, o período de 22/02/1965 a 13/12/1969 trabalhado pelo Autor na qualidade de aluno-aprendiz, devendo ser emitida a respectiva certidão.

Retifique-se a autuação, para constar como Requerente JOSÉ LUIZ ALBANI.

É como voto.

JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA
Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA
Requerente:	JOSÉ LUIZ ALBANI
Proc./Adv.:	LUIZ FELIPE MANTOVANELI FERREIRA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	ES - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Proc. Nº.:	2008.50.51.000239-6

CERTIDÃO

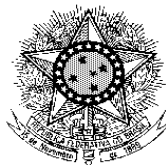
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º

2008.50.51.000239-6

REQUERENTE:

JOSÉ LUIZ ALBANI

REQUERIDO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ORIGEM:

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

JUIZ FEDERAL JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA

PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALUNO APRENDIZ. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA FEDERAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. COMPROVADA REMUNERAÇÃO INDIRETA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Jurisprudência do STJ e desta TNU (Súmula 18) admitem o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz em Escola Técnica Federal, para fins previdenciários, desde que comprovada remuneração, ainda que de forma indireta.

2. Preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários.

3. Incidente de uniformização conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, por unanimidade, **conhecer** do incidente de uniformização e **dar-lhe provimento**, nos termos do voto do Relator.

Fortaleza/CE, 10 e 11 de outubro de 2011.

JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA
Juiz Federal Relator